📄 CONTRATO EMPRESARIAL DE FRANQUIA EMPRESARIAL (FRANCHISE AGREEMENT)

SISTEMA DE FRANQUIAS E DISTRIBUIÇÃO Z8 E-MOTION

REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 13.966, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019

Pelo presente instrumento particular de **Contrato de Franquia Empresarial**, com arrimo na Lei Federal nº 13.966/2019 e subsidiariamente no Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002), as partes a seguir qualificadas:

I. FRANQUEADORA:

Z8 EMOTION LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº **68.774.164/0001-00**, enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP) e optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional (LC 123/2006), detentora das atividades econômicas de Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (CNAE 47.63-6-03), Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (CNAE 46.49-4-03) e Reparação de bicicletas, triciclos e veículos afins (CNAE 95.29-1-04), com sede e domicílio estatutário na **Avenida Doutor Adhemar de Barros, nº 566, Bairro Jardim São Dimas, Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12.245-010**, com endereço eletrônico corporativo oficial `z8emotion.brasil@gmail.com` e telefone oficial `(12) 9204-6529` / `(12) 99800-8818`, representada na forma de seu Contrato Social por seus sócios administradores devidamente habilitados, doravante denominada simplesmente **FRANQUEADORA**;

E, de outro lado:

II. FRANQUEADA:

[RAZÃO SOCIAL DA FRANQUEADA], sociedade empresária limitada devidamente constituída sob as leis brasileiras, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **[CNPJ DA FRANQUEADA]**, com sede comercial homologada situada na **[Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado e CEP]**, neste ato representada por seus sócios administradores ao final assinados e identificados, doravante denominada simplesmente **FRANQUEADA**;

III. ANUENTES, FIADORES E PRINCIPAIS PAGADORES (GARANTIA PESSOAL SOLIDÁRIA):

1. **[NOME COMPLETO DO SÓCIO 1]**, nacionalidade: [Nacionalidade], estado civil: [Estado Civil], profissão: [Profissão], portador da cédula de identidade RG nº [Número/Órgão Expedidor] e inscrito no CPF/MF sob o nº [Número do CPF], residente e domiciliado na [Endereço Residencial Completo]; e seu respectivo cônjuge, se aplicável, [NOME DO CÔNJUGE], CPF nº [CPF];
2. **[NOME COMPLETO DO SÓCIO 2]**, nacionalidade: [Nacionalidade], estado civil: [Estado Civil], profissão: [Profissão], portador da cédula de identidade RG nº [Número/Órgão Expedidor] e inscrito no CPF/MF sob o nº [Número do CPF], residente e domiciliado na [Endereço Residencial Completo]; e seu respectivo cônjuge, se aplicável, [NOME DO CÔNJUGE], CPF nº [CPF]; doravante denominados em conjunto simplesmente **FIADORES E PRINCIPAIS PAGADORES**;

Têm entre si, justo, convencionado e mutuamente contratado, o que se regerá pelas seguintes cláusulas, princípios e condições:

PREÂMBULO – DAS BASES FUNDAMENTAIS DO NEGÓCIO

CONSIDERANDO QUE:

1. A **FRANQUEADORA** é legítima detentora, titular e licenciante exclusiva da marca **Z8 E-MOTION**, suas logomarcas, insígnias, identidade visual, projeto de showroom, manuais técnicos de oficina e segredos industriais de mobilidade elétrica individual e veículos autopropelidos;
2. A **FRANQUEADORA** desenvolveu, mediante substanciais investimentos em engenharia, compliance regulatório e branding, um conceito de negócio original, bem-sucedido e especializado na importação, homologação perante o SENATRAN/CONTRAN, montagem (CKD/SKD), distribuição atacadista, comercialização varejista e pós-venda de veículos elétricos leves (o "**SISTEMA Z8**");
3. A **FRANQUEADA** e seus sócios manifestaram expresso interesse comercial em integrar a rede de distribuição e franquia da marca **Z8 E-MOTION**, declarando capacidade econômico-financeira, idoneidade moral e aptidão técnica para cumprir rigorosamente os padrões operacionais;
4. Em estrito cumprimento ao artigo 2º, § 1º da Lei nº 13.966/2019, a **FRANQUEADORA** entregou à **FRANQUEADA** a Circular de Oferta de Franquia (COF) completa com **antecedência superior a 10 (dez) dias corridos** da presente data e de qualquer desembolso financeiro, tendo a **FRANQUEADA** analisado todas as condições de mercado, finanças e riscos com assessores contábeis e jurídicos independentes;

Resolvem firmar o presente instrumento com expressa eficácia de **Título Executivo Extrajudicial** (art. 784, III do Código de Processo Civil), vinculando partes e sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E DA CONCESSÃO RESTRITA DE USO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a concessão temporária, onerosa, limitada, intransferível e não exclusiva (salvo a proteção de raio territorial estipulada na Cláusula 8ª) do direito de:
a) Uso da marca e identidade visual **Z8 E-MOTION**;
b) Utilização dos métodos operacionais, sistemas de gestão, manuais e know-how de vendas consultivas desenvolvidos pela **FRANQUEADORA**;
c) Comercialização exclusiva de veículos elétricos leves, peças genuínas, baterias de lítio e acessórios homologados da marca Z8 E-Motion.

1.2. A concessão outorgada limita-se **estritamente ao ponto comercial homologado** no preâmbulo deste contrato. É terminantemente vedada à **FRANQUEADA** a abertura de filiais, quiosques, balcões temporários, pontos satélites ou feiras sem a expressa e prévia anuência escrita da **FRANQUEADORA**.

1.3. A concessão ora ajustada **NÃO transfere nem confere** à **FRANQUEADA** ou aos seus sócios qualquer direito de propriedade intelectual, copropriedade ou titularidade definitiva sobre marcas, patentes, segredos comerciais, softwares ou desenhos industriais de titularidade da **FRANQUEADORA**.

CLÁUSULA 2ª – DA AUTONOMIA JURÍDICA, BLINDAGEM TRABALHISTA E AFASTAMENTO DO CDC

2.1. **Inexistência de Vínculo Societário e Empregatício (Art. 1º, § 1º e § 2º da Lei 13.966/2019)**:
As partes contratantes são pessoas jurídicas independentes, autônomas financeira, patrimonial, fiscal, tributária e juridicamente. O presente contrato não estabelece entre a **FRANQUEADORA** e a **FRANQUEADA** (tampouco entre a **FRANQUEADORA** e os administradores, empregados, técnicos, montadores, consultores ou terceirizados da **FRANQUEADA**):
a) Vínculo empregatício ou de subordinação jurídica e hierárquica;
b) Sociedade de fato ou de direito, consórcio, agência comercial ou relação de mandato;

c) Qualquer tipo de responsabilidade solidária ou subsidiária perante obrigações trabalhistas, sindicais, previdenciárias (INSS), fundiárias (FGTS) ou acidentárias da **FRANQUEADA**.

2.2. **Cláusula de Indenidade e Direito de Regresso Total**:
A **FRANQUEADA** e seus **FIADORES** assumem integral, exclusiva e soberana responsabilidade por todos os atos, contratos, passivos tributários e encargos de seus colaboradores. Na eventualidade de a **FRANQUEADORA** ser incluída no polo passivo de qualquer demanda judicial ou administrativa movida por colaboradores ou fornecedores da **FRANQUEADA**:
a) A **FRANQUEADA** obriga-se a requerer a imediata exclusão da **FRANQUEADORA** da lide na primeira manifestação judicial;
b) A **FRANQUEADA** deverá garantir integralmente o juízo ou substituir penhoras e depósitos recursais efetuados pela **FRANQUEADORA**;
c) Fica a **FRANQUEADORA** desde já expressamente autorizada a reter preventivamente pagamentos, remessas de veículos, bonificações ou créditos da **FRANQUEADA** em montante suficiente para caucionar o valor integral da causa;
d) A **FRANQUEADA** ressarcirá à **FRANQUEADORA** todo e qualquer prejuízo, custas processuais, despesas de viagem e honorários advocatícios contratuais, no prazo improrrogável de **48 (quarenta e oito) horas** a contar da notificação formal.

2.3. **Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Relação Empresarial B2B Paritária)**:
As partes reconhecem que a presente relação jurídica é estritamente empresarial, mercantil e paritária, regida com exclusividade pela Lei Federal nº 13.966/2019 e pelo Código Civil Brasileiro. Reconhece-se a plena capacidade civil, técnica e jurídica da **FRANQUEADA**, sendo absolutamente inaplicáveis as normas protetivas da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) nas relações entre Franqueadora e Franqueada.

CLÁUSULA 3ª – DO PONTO COMERCIAL E PROCEDIMENTO RÍGIDO DE HOMOLOGAÇÃO ARQUITETÔNICA (PROCESSO EM 3 ETAPAS & HABITE-SE Z8)

3.1. **Homologação Prévia e Direito de Veto do Ponto Comercial**:
A escolha do imóvel comercial onde funcionará a unidade franqueada é de iniciativa da **FRANQUEADA**, mas sua aprovação final é prerrogativa exclusiva e discricionária da **FRANQUEADORA**. A **FRANQUEADORA** analisará critérios de geomarketing, fluxo de veículos, visibilidade da fachada, facilidade de estacionamento e capacidade técnica da rede elétrica (mínimo trifásico de 220V/380V para carregamento simultâneo de baterias de lítio), cabendo-lhe direito soberano de veto caso o imóvel não atenda aos padrões da marca.

3.2. **Procedimento de Aprovação Arquitetônica em 3 (Três) Fases Obrigatórias**:
A reforma, montagem e adequação visual do ponto comercial obedecerão obrigatoriamente às seguintes fases sucessivas:

- **Fase 1 (Estudo Preliminar de Layout e Zoneamento)**: Envio pela Franqueada da planta baixa do imóvel contendo a setorização das áreas: (i) Showroom principal; (ii) Lounge executivo de clientes e vendas consultivas; (iii) Área de Entrega Técnica e PDI; (iv) Oficina técnica especializada com bancada antiestática e ventilação adequada para recarga segura de baterias de lítio; (v) DML e sanitários.
- **Fase 2 (Homologação dos Projetos Executivos e Complementares)**: Apresentação do projeto de arquitetura de interiores, projeto luminotécnico com spots de LED de alta renderização (4000K), projeto elétrico de recarga e memorial descritivo dos materiais (especificando testeira em ACM aço escovado natural, letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em preto brilho, logotipo 3D metálico Z8 em Bright Silver com iluminação indireta Halo LED, paredes externas no tom Cinza Platina padrão Cartela #284 com acabamento opcional em Madeira Mogno, piso de showroom em porcelanato claro acetinado tom cinza e oficina com piso epóxi autonivelante industrial de alta resistência com 2 elevadores de motocicletas elétricas). Os projetos devem ser

acompanhados da respectiva **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)** ou **Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)** perante o CREA/CAU do profissional responsável.

- **Fase 3 (Vistoria Técnica Final e Emissão do "Habite-se Z8")**: Concluída a obra e instalada a comunicação visual e mobiliário, a equipe de arquitetura e expansão da **FRANQUEADORA** realizará vistoria técnica in loco (ou via conferência audiovisual de alta resolução). Havendo 100% de conformidade, a Franqueadora expedirá o **"Certificado de Autorização de Inauguração (Habite-se Z8)"**.

3.3. **VETO ABSOLUTO DE ABERTURA SEM O HABITE-SE Z8**:
É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A INAUGURAÇÃO, ABERTURA DAS PORTAS OU ATENDIMENTO AO PÚBLICO ANTES DA EMISSÃO FORMAL DO CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO (HABITE-SE Z8).
A abertura clandestina, antecipada ou desautorizada constituirá infração contratual gravíssima e ensejará a incidência imediata de **multa cominatória de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de funcionamento irregular**, além de autorizar o embargo liminar da unidade e a rescisão do contrato por justa causa.

3.4. **Fornecedores Homologados de Comunicação Visual e Mobiliário**:
A confecção dos letreiros luminosos, totens externos, logomarcas retroiluminadas e expositores centrais de veículos deverá ser contratada exclusivamente junto aos fornecedores homologados pela **FRANQUEADORA** ou executada em estrita e comprovada fidelidade ao memorial de materiais do Brandbook Z8.

3.5. **Obrigação de Revitalização Visual (*Retrofit*)**:
A cada período de **36 (trinta e seis) meses**, ou por ocasião da renovação contratual, a **FRANQUEADA** obriga-se a realizar a revitalização estética do ponto de venda (*retrofit*), repintando as dependências, atualizando sinalizações e substituindo displays desgastados, de forma a preservar o aspecto impecável e futurista da rede.

CLÁUSULA 4ª – DA PROTEÇÃO EXTREMA DA MARCA, IMAGEM CORPORATIVA E REDES SOCIAIS (*BRAND PROTECTION & MORALITY CLAUSE*)

4.1. **Primazia da Reputação e Valor Imaterial da Marca Z8**:
A **FRANQUEADA** e seus sócios reconhecem que a marca **Z8 E-MOTION** goza de prestígio, reputação tecnológica e valor comercial construídos com vultosos investimentos. As partes concordam que qualquer ato que desabone ou degrade a imagem pública da marca causa dano irreparável a toda a rede nacional de franquias.

4.2. **Cláusula de Moralidade e Idoneidade Pública dos Sócios e Administradores (*Morality Clause*)**:
A **FRANQUEADA**, seus sócios pessoas físicas e administradores obrigam-se a manter uma conduta pública, profissional e pessoal proba e compatível com a honorabilidade da marca.
Constituirá justa causa para rescisão imediata e sem qualquer indenização por parte da **FRANQUEADORA**:
a) O envolvimento comprovado de qualquer dos sócios ou administradores em escândalos de grande repercussão midiática envolvendo fraudes financeiras, corrupção, estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro ou contra as relações de consumo;
b) Condenações judiciais ou atos públicos que vinculem a imagem da pessoa do sócio a posturas de preconceito, assédio, violência ou discriminação de qualquer natureza;
c) Prática de fraudes fiscais, sonegação ou operações comerciais clandestinas nas instalações da franquia.

4.3. **Diretriz Rígida de Redes Sociais e Canais Digitais (*Social Media Policy*)**:
A atuação da **FRANQUEADA** nas redes sociais (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn e WhatsApp Business) submete-se às seguintes restrições inegociáveis:
a) Os perfis regionais criados para a unidade (ex: `@z8emotion.cidade`) deverão seguir rigorosamente o padrão de nomenclatura, bio institucional, logomarcas oficiais e identidade cromática do Brandbook Z8;
b) **Vedação Absoluta a Posicionamentos Político-Partidários ou Ideológicos**: É terminantemente proibida a publicação, repostagem, comentário ou manifestação de natureza político-partidária, religiosa, ideológica ou polêmica através dos canais oficiais da franquia, devendo o canal permanecer 100% focado na mobilidade sustentável e divulgação de produtos;

c) **Vedação a Ataques e Concorrência Desleal**: Fica proibida qualquer menção pejorativa, meme ofensivo ou ataque público a concorrentes diretos ou órgãos públicos;
d) **Obrigação de Exclusão em até 2 (duas) Horas**: A **FRANQUEADORA** monitorará a presença digital da rede. Caso identifique postagem, imagem, áudio ou comentário inadequado, impreciso ou ofensivo à marca, notificará a **FRANQUEADA** via e-mail ou WhatsApp corporativo, tendo esta o **prazo improrrogável de até 2 (duas) horas** para remover integralmente o conteúdo da internet, sob pena de multa de **R$ 1.000,00 (mil reais) por hora de permanência**, sem prejuízo da assunção do controle administrativo da página pela Franqueadora.

4.4. **Proibição de Websites Paralelos e E-commerces Clandestinos**:
A **FRANQUEADA** não poderá registrar domínios web contendo o radical "z8", "z8emotion" ou similar, nem comercializar veículos ou peças em websites paralelos, plataformas como Mercado Livre, Shopee ou OLX sem autorização prévia por escrito da Matriz, garantindo a uniformidade de preços e a blindagem contra fraudes.

4.5. **Medidas Cautelares de Proteção à Reputação**:
Em caso de risco iminente de dano reputacional grave provocado por conduta da **FRANQUEADA**, a **FRANQUEADORA** poderá suspender cautelarmente o fornecimento de veículos, revogar temporariamente o direito de uso de letreiros e desvincular publicamente a unidade da rede oficial da Z8 E-Motion.

CLÁUSULA 5ª – DA TAXA INICIAL DE FRANQUIA (INITIAL FRANCHISE FEE)

5.1. Pela concessão do direito de ingresso no Sistema Z8 E-Motion, treinamento técnico inicial, disponibilização de know-how, manuais operacionais e reserva territorial, a **FRANQUEADA** pagará à **FRANQUEADORA** a **Taxa Inicial de Franquia** no valor líquido e certo de **R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**.

5.2. **Forma de Pagamento**:
A Taxa Inicial deverá ser integralmente quitada no ato da assinatura deste instrumento (ou conforme estipulado no Cronograma Financeiro de Adesão), mediante transferência bancária eletrônica (PIX / TED) diretamente para a conta corrente de titularidade da **FRANQUEADORA** (`Z8 EMOTION LTDA` , Chave CNPJ: `68.774.164/0001-00`).

5.3. **Caráter Irretratável e Não Reembolsável (Jurisprudência Pacífica do STJ)**:
A Taxa Inicial de Franquia remunera despesas de pré-inauguração, análise técnica de praça e cessão de propriedade imaterial disponibilizadas de pronto pela Franqueadora. Em razão disso, o referido montante possui caráter **definitivo, irretratável e não reembolsável sob qualquer circunstância**, não sendo cabível sua devolução total ou parcial em caso de desistência voluntária, desacordo entre os sócios da Franqueada, ou eventual reprovação/inadequação do ponto comercial escolhido.

CLÁUSULA 6ª – DA REINCIDÊNCIA MENSAL OPERACIONAL E TRÁFEGO PAGO LOCAL

6.1. **Valor e Vencimento da Reincidência Mensal**:
A **FRANQUEADA** pagará mensalmente à **FRANQUEADORA**, a partir da inauguração da loja ou a partir do 45º (quadragésimo quinto) dia contado da assinatura deste contrato (o que ocorrer primeiro), a taxa de reincidência operacional fixa no valor de **R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)**, com vencimento impreterível no **dia 10 (dez) de cada mês**.

6.2. **Escopo dos Serviços Integrados na Reincidência**:
A taxa de **R$ 6.800,00** cobre a sustentação de alto nível proporcionada pela **FRANQUEADORA**, incluindo:
a) **Licenciamento Contínuo da Marca Z8 E-Motion**;
b) **Assessoria e Criação de Marketing Digital**: Produção mensal de vídeos cinematográficos, fotografias de estúdio, mockups 3D e materiais promocionais de PDV;
c) **Consultoria de Vendas e Gestão Operacional**: Acompanhamento de metas de conversão de balcão e suporte para venda de frotas para empresas locais;

d) **Treinamento e Z8 Academy**: Atualizações e reciclagens técnicas de mecânicos e consultores de vendas sobre motores BLDC, controladores FOC e baterias de lítio;
e) **Acesso a Plataformas Tecnológicas e Catálogo B2B Master**: Tabela de atacado em tempo real com margens protegidas e sistema de registro de O.S. e garantias.

6.3. **Reajuste Anual**:
O valor da taxa mensal será reajustado anualmente pela variação acumulada do **IPCA/IBGE** ou, na sua ausência, pelo **IGP-M/FGV**.

6.4. **Encargos Moratórios por Inadimplemento**:
O atraso no pagamento sujeitará a Franqueada à multa moratória de **2% (dois por cento)**, juros de mora de **1% (um por cento) ao mês** *pro rata die* e correção monetária.
O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Franqueadora a suspender faturamentos e desativar o acesso ao catálogo B2B. O atraso continuado por mais de 30 (trinta) dias ensejará rescisão sumária por justa causa com a execução da Cláusula Penal Rescisória.

6.5. **Verba Mínima de Tráfego Pago Local Obrigatória**:
A **FRANQUEADA** obriga-se a manter ativo e custeado por seu próprio meio de pagamento corporativo nas plataformas de anúncios (Meta Ads / Google Ads) um investimento mínimo mensal de **R$ 1.000,00 (um mil reais)**, sob gestão técnica da equipe de tráfego da **FRANQUEADORA**, assegurando fluxo diário de compradores locais direcionados para o WhatsApp da unidade.

CLÁUSULA 7ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO

7.1. O presente Contrato vigerá pelo prazo determinado de **36 (trinta e seis) meses**, com início na data de sua assinatura.

7.2. O Contrato poderá ser renovado por igual período de 36 meses, mediante termo aditivo formal, desde que a **FRANQUEADA** atenda aos seguintes requisitos cumulativos:
a) Adimplemento financeiro de todas as taxas e duplicatas de compras com a Matriz;
b) Atingimento do volume mínimo de compras (MOQ) estipulado no Anexo Comercial;
c) Aprovação prévia nas auditorias de qualidade técnica e satisfação de pós-venda;
d) Execução de reforma visual e *retrofit* do showroom, se exigido pelo Departamento de Arquitetura da Franqueadora;
e) Manifestação expressa por escrito com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias do término da vigência original.

CLÁUSULA 8ª – DO TERRITÓRIO E EXCLUSIVIDADE GEOGRÁFICA

8.1. É concedida à **FRANQUEADA** exclusividade territorial em um **raio radial de 50 (cinquenta) quilômetros** (ou nos limites do município sede homologado), medidos a partir do ponto comercial aprovado.

8.2. Dentro do território homologado, a **FRANQUEADORA** não abrirá loja própria nem credenciará outra franquia da mesma modalidade, e repassará integralmente para a **FRANQUEADA** todos os contatos comerciais e leads de clientes residentes na área protegida gerados pelas campanhas nacionais da marca.

8.3. É vedado à **FRANQUEADA** prospectar ativamente clientes ou comercializar veículos fora de sua área de exclusividade, ou vender para terceiros com intuito de redistribuição comercial em praças vizinhas.

CLÁUSULA 9ª – DO ABASTECIMENTO 100% HOMOLOGADO, TOLERÂNCIA ZERO COM PIRATARIA E BLINDAGEM REGULATÓRIA CONTRAN Nº

996/2023

9.1. **Exclusividade de Fornecimento de Peças e Veículos (Padrão Insumos McDonald's)**:
Todos os veículos elétricos, pacotes de baterias de lítio, motores elétricos, módulos controladores FOC, painéis LCD, faróis e componentes de reposição deverão ser adquiridos **única e exclusivamente da FRANQUEADORA** ou de fornecedores homologados em seu catálogo institucional.

9.2. **Tolerância Zero com Pirataria e Peças Clandestinas**:
A aquisição, montagem ou venda de baterias não certificadas, células remanufaturadas ou peças paralelas constituirá **infração contratual gravíssima e insanável**, acarretando rescisão imediata por justa causa, apreensão dos itens e execução de multa penal de **R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, com imediata notificação às autoridades policiais competentes.

9.3. **Compliance Regulatória Estrita com a Resolução CONTRAN nº 996/2023**:
Os veículos Z8 E-Motion comercializados na categoria de autopropelidos são calibrados para velocidade máxima de fabricação de até **32 km/h** e motor com potência nominal de até **1000W**.
É TERMINANTEMENTE PROIBIDO À FRANQUEADA, SOB PENA DE RESCISÃO SUMÁRIA E PROCESSO CRIME:
a) Realizar qualquer desbloqueio de velocidade, alteração de chicote ou remapeamento eletrônico (*shunt mod*) que eleve a velocidade do veículo além dos limites regulamentares;
b) Vender kits de desbloqueio ou orientar clientes a burlar as normas do Código de Trânsito Brasileiro;
c) A **FRANQUEADA** responderá integral, exclusiva e pessoalmente nas esferas cível, administrativa e criminal por quaisquer sinistros, autuações ou acidentes decorrentes de adulterações efetuadas em sua oficina.

CLÁUSULA 10ª – DA AUDITORIA, VISTORIA TÉCNICA E CLIENTE OCULTO (*MYSTERY SHOPPER*)

10.1. A **FRANQUEADORA** reserva-se o direito soberano de realizar inspeções periódicas, in loco ou remotas, no showroom e na oficina da **FRANQUEADA**, bem como contratar auditorias especializadas e "Clientes Ocultos" (*Mystery Shoppers*) para aferição do padrão de atendimento, conformidade de preços de balcão e cumprimento dos protocolos de Entrega Técnica (PDI).

10.2. A **FRANQUEADA** compromete-se a franquear livre acesso às instalações, aos livros fiscais e ao sistema gerencial da loja. Constatadas não conformidades, a Franqueada terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para corrigi-las integralmente, sob pena de sanções contratuais.

CLÁUSULA 11ª – DO SEGREDO DE NEGÓCIO, KNOW-HOW E CONFIDENCIALIDADE (NDA)

11.1. A **FRANQUEADA**, seus sócios, cônjuges, gestores e funcionários obrigam-se a manter sob **sigilo absoluto**, durante a vigência do contrato e por prazo indeterminado após o seu término, todas as informações estratégicas, tabelas de custos industriais, especificações de células de lítio, firmware de controladores, listas de fornecedores e carteira de clientes cedidos pela **FRANQUEADORA**.

11.2. A violação do segredo industrial sujeitará os infratores, em caráter solidário, ao pagamento imediato de **Multa Penal Não Compensatória de R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, sem prejuízo da apuração de perdas e danos e responsabilidade criminal com base na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) e Art. 195 do Código Penal.

CLÁUSULA 12ª – DA NÃO CONCORRÊNCIA E NÃO ALICIAMENTO (*NON-COMPETE & NON-SOLICITATION*)

12.1. **Obrigação Pós-Contratual de Não Concorrência**:
Durante a vigência deste Contrato e pelo período improrrogável de **24 (vinte e quatro) meses** contados da data de seu distrato, rescisão ou encerramento, a **FRANQUEADA**, seus sócios pessoas físicas, seus cônjuges e pessoas jurídicas coligadas/interpostas obrigam-se a **NÃO exercer**, direta ou indiretamente (seja como sócio, administrador, consultor, investidor, empregado ou representante):
a) Atividades no ramo de importação, montagem, comércio, locação ou distribuição de scooters elétricas, patinetes, ciclomotores, triciclos ou motocicletas elétricas;
b) Em um **raio geográfico de 100 (cem) quilômetros** ao redor do ponto da franquia ora outorgado, bem como em qualquer cidade brasileira onde opere unidade própria ou franqueada ativa da marca **Z8 E-MOTION**.

12.2. **Não Aliciamento (*Non-Solicitation*)**:
Pelo mesmo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, é vedado à Franqueada aliciar, convidar ou contratar técnicos, mecânicos ou consultores comerciais formados pela Franqueadora ou por outra unidade da rede Z8.

12.3. A violação a qualquer disposição desta Cláusula acarretará a imediata incidência de **Multa Penal Não Compensatória de R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, com concessão de tutela de urgência inibitória para paralisação compulsória do empreendimento concorrente irregular.

CLÁUSULA 13ª – DA INTERVENÇÃO OPERACIONAL TEMPORÁRIA DA FRANQUEADORA (*STEP-IN RIGHTS*)

13.1. Caso a **FRANQUEADA** cometa falta operacional grave que coloque em risco a continuidade das operações, a segurança dos consumidores ou a imagem da marca — incluindo abandono do ponto de venda por mais de 48 horas sem justificativa, paralisação abrupta da assistência técnica de veículos em garantia, ou inadimplemento continuado que leve a protestos maciços —, a **FRANQUEADORA** terá a faculdade de exercer **Direito de Intervenção Operacional Temporária (*Step-in Rights*)**.

13.2. Para resguardar os clientes e a higidez do ponto, a **FRANQUEADORA** poderá assumir temporariamente a gestão física do ponto comercial, administrando o showroom e a oficina técnica por até 90 (noventa) dias, nomeando gestor provisório às expensas da **FRANQUEADA**, cobrando taxa de intervenção de 15% do faturamento bruto gerado no período, até a regularização da operação ou a liquidação ordenada do ponto.

CLÁUSULA 14ª – DAS APÓLICES DE SEGURO OBRIGATÓRIO MULTIRRISCO

14.1. A **FRANQUEADA** obriga-se a contratar e manter ininterruptamente em vigor, junto a seguradora idônea, a partir da entrega das chaves da loja e durante toda a vigência deste contrato, apólice de **Seguro Multirrisco Empresarial**, abrangendo:
a) Cobertura contra Incêndio, Raio, Explosão e Implosão das instalações físicas;
b) Cobertura de Danos Elétricos específicos para a rede de alta voltagem e bancada de carregamento de baterias de lítio;
c) Responsabilidade Civil Operações/Produtos para salvaguardar terceiros e clientes em test-rides;
d) Roubo e Furto Qualificado do estoque de veículos e peças.

14.2. A apólice deverá indicar a **FRANQUEADORA** como beneficiária ou cossegurada proporcional na hipótese de existência de débitos ou de veículos consignados no estabelecimento.

CLÁUSULA 15ª – DA CESSÃO DE QUOTAS, SUCESSÃO E DIREITO DE PREFERÊNCIA DA FRANQUEADORA

15.1. A cessão, transferência ou alienação, total ou parcial, do ponto comercial, das quotas sociais da **FRANQUEADA** ou de seu fundo de comércio depende de **aprovação prévia e expressa por escrito da FRANQUEADORA**, sob pena de nulidade absoluta e rescisão imediata do contrato.

15.2. A **FRANQUEADORA** possui **Direito de Preferência Legal e Convencional** para a aquisição das quotas ou ativos da unidade franqueada nas mesmas condições ofertadas por terceiros.

15.3. Caso a Franqueadora não exerça seu direito de preferência e aprove o terceiro comprador, este deverá recolher à Franqueadora uma **Taxa de Transferência de Franquia** equivalente a **50% (cinquenta por cento) do valor da Taxa Inicial de Franquia vigente** à época da alienação, para custear a nova homologação cadastral e os treinamentos da equipe entrante.

CLÁUSULA 16ª – DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES, RESCISÃO E DESCARACTERIZAÇÃO EM 5 DIAS

16.1. **Rescisão por Justa Causa pela Franqueadora**:
A **FRANQUEADORA** poderá rescindir sumariamente o presente contrato, independentemente de notificação judicial prévia, nas seguintes situações:
a) Atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento de qualquer taxa de reincidência ou fatura de veículos/peças;
b) Comercialização de peças não homologadas, baterias clandestinas ou adulteração de velocidade dos veículos (CONTRAN 996/2023);
c) Prática de atos que manche gravemente a reputação pública da marca ou envolvimento dos sócios em crimes dolosos;
d) Abertura do ponto de venda sem a expedição do Certificado de Autorização de Inauguração (Habite-se Z8);
e) Violação das cláusulas de confidencialidade ou de não concorrência;
f) Falência, recuperação judicial ou insolvência civil da Franqueada ou de seus fiadores.

16.2. **Cláusula Penal Rescisória Não Compensatória**:
A rescisão por culpa da **FRANQUEADA** antes do encerramento do prazo contratual de 36 meses acarretará a exigibilidade imediata de **Cláusula Penal no valor correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao valor correspondente a 12 (doze) mensalidades vigentes da taxa de R$ 6.800,00 (totalizando R$ 81.600,00), prevalecendo sempre o maior montante**, sem prejuízo da cobrança de haveres vencidos e perdas e danos apurados.

16.3. **Obrigação Imediata de Descaracterização em 5 (Cinco) Dias Corridos**:
Extinto o contrato por qualquer motivo, a **FRANQUEADA** obriga-se a, no prazo máximo e improrrogável de **5 (cinco) dias corridos**:
a) Remover integralmente da fachada e das instalações qualquer luminoso, totem, painel em ACM, adesivo ou menção à marca Z8 E-Motion;
b) Repintar a loja, eliminando o padrão cromático e elementos proprietários do Brandbook Z8;
c) Desativar imediatamente todas as redes sociais e canais digitais regionais associados à marca;
d) Devolver todos os manuais técnicos, catálogos e segredos de negócio.
O descumprimento do prazo de 5 dias sujeitará a Franqueada e seus fiadores a uma multa cominatória diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até a efetiva constatação visual de descaracterização pela Franqueadora.

CLÁUSULA 17ª – DA FIANÇA SOLIDÁRIA, AVAL PESSOAL DOS SÓCIOS E OUTORGA UXÓRIA/MARITAL

17.1. Os **FIADORES E PRINCIPAIS PAGADORES** qualificados no Preâmbulo, juntamente com seus respectivos cônjuges (conferindo outorga marital/uxória expressa), assumem a condição de fiadores solidários, coobrigados e principais pagadores de todas as dívidas e obrigações pecuniárias decorrentes deste contrato, incluindo Taxa Inicial, Reincidência Mensal de R$ 6.800,00, faturas de compra de veículos e peças, multas contratuais, perdas e danos, indenizações trabalhistas em regresso e custas processuais.

17.2. A fiança vigerá por todo o prazo de duração do contrato e suas prorrogações, até a final quitação de todas as obrigações e da total descaracterização física do imóvel.

17.3. Os **FIADORES** declaram sob as penas da lei que **renunciam expressamente aos benefícios de ordem e faculdades previstas nos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro**, autorizando a cobrança e penhora direta de seus patrimônios pessoais independentemente da excussão prévia dos bens da pessoa jurídica da Franqueada.

CLÁUSULA 18ª – DECLARAÇÃO FORMAL DE RECEBIMENTO TEMPESTIVO DA COF

18.1. A **FRANQUEADA** e seus sócios administradores **DECLARAM E RECONHECEM EXPRESSAMENTE**, sob as penas da lei (especialmente o Art. 299 do Código Penal), que:
a) Receberam a via completa da **Circular de Oferta de Franquia (COF)** da Z8 E-Motion, acompanhada de todos os seus anexos e minutas contratuais, com **antecedência superior a 10 (dez) dias corridos** da assinatura deste instrumento e do pagamento de qualquer valor;
b) Examinaram detalhadamente todas as projeções de faturamento, taxas, restrições territoriais e obrigações operacionais, tendo pleno domínio dos riscos inerentes ao negócio;
c) Em decorrência do cumprimento tempestivo e estrito do prazo legal pela **FRANQUEADORA**, a **FRANQUEADA renuncia formalmente a qualquer direito de arguir a nulidade do contrato** ou de pleitear devolução de taxas com base no Art. 2º, § 2º da Lei nº 13.966/2019.

CLÁUSULA 19ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FORÇA EXECUTIVA EXTRAJUDICIAL

19.1. **Título Executivo Extrajudicial**: O presente contrato constitui **Título Executivo Extrajudicial líquido, certo e exigível**, nos termos do **artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil**, apto a embasar imediata execução judicial por quantia certa em caso de inadimplemento de qualquer obrigação de pagar taxa mensal, multas ou faturas de produtos.

19.2. **Tolerância Não Novativa**: A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de prazos ou obrigações pela outra constituirá mera liberalidade, não implicando novação, renúncia de direitos ou precedente invocável.

19.3. **Comunicações Oficiais**: Notificações formais deverão ser remetidas por e-mail com confirmação de leitura ou por protocolo físico assinado nos endereços indicados no preâmbulo deste contrato.

CLÁUSULA 20ª – DO FORO DE ELEIÇÃO EXCLUSIVO

20.1. As partes elegem com expressa exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que seja ou venha a ser, o **Foro da Comarca de São José dos Campos, Estado de São Paulo** (sede estatutária da

FRANQUEADORA), como o único competente para dirimir quaisquer litígios, execuções de título, ações de cobrança, pedidos de tutela cautelar inibitória ou controvérsias decorrentes do presente Contrato de Franquia.

E, por estarem plenamente ajustadas, cientes e compromissadas com os princípios de lealdade e boa-fé comercial, firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas instrumentárias abaixo qualificadas, que a tudo presenciaram.

São José dos Campos - SP, [Dia] de [Mês] de [Ano].

Z8 EMOTION LTDA.
(CNPJ/MF nº 68.774.164/0001-00)
FRANQUEADORA

[RAZÃO SOCIAL DA FRANQUEADA]
(CNPJ/MF nº [CNPJ])
FRANQUEADA

FIADORES E PRINCIPAIS PAGADORES (GARANTIA PESSOAL SOLIDÁRIA):

[NOME DO SÓCIO FIADOR 1]
CPF/MF nº: [CPF]

[NOME DO CÔNJUGE DO FIADOR 1] (Outorga Uxória / Marital)
CPF/MF nº: [CPF]

[NOME DO SÓCIO FIADOR 2]
CPF/MF nº: [CPF]

[NOME DO CÔNJUGE DO FIADOR 2] (Outorga Uxória / Marital)
CPF/MF nº: [CPF]

TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS:

1. _____

Nome:
CPF:

RG:

2.

Nome:
CPF:
RG:

© 2026 Z8 E-Motion Mobilidade Elétrica Brasil • Confidencial & Estratégico